

RECURSO CÍVEL Nº 5097083-19.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL DANIELLA ROCHA SANTOS FERREIRA DE SOUZA MOTTA

RECORRENTE: VALERIA CHAGAS PEREIRA (AUTOR)

RECORRIDO: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO (RÉU)

RECURSO EM FACE DE SENTENÇA EXTINTIVA. SERVIDOR. INCLUSÃO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO NA BASE DE CÁLCULO DA GRATIFICAÇÃO NATALINA E DO TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. SISTEMA RECURSAL PECULIAR DO JUIZADO NÃO ADMITE IMPUGNAÇÃO QUER RECURSAL QUER POR MEIO DE AÇÃO EM FACE DE SENTENÇA EXTINTIVA SEM APRECIACÃO DO MÉRITO. EXCEÇÃO AO ENUNCIADO 18 DAS TURMAS RECURSAIS. NEGATIVA DE JURISDIÇÃO. JURISPRUDÊNCIA STF. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO NÃO É NECESSÁRIO QUANDO NOTÓRIO O ENTENDIMENTO CONTRÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO À PRETENSÃO AUTORAL. TEMA A SER ANALISADO PELA TNU (364). RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

ACÓRDÃO

A 8ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO para reformar a sentença, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem para o regular prosseguimento do feito. Sem condenação em honorários advocatícios, tendo em vista tratar-se de recorrente vencedor. Publique-se. Após, certificado o trânsito em julgado, dê-se baixa à origem, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 25 de março de 2025.

5097083-19.2024.4.02.5101

510015660941 .V3

RECURSO CÍVEL Nº 5097083-19.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL DANIELLA ROCHA SANTOS FERREIRA DE SOUZA MOTTA

RECORRENTE: VALERIA CHAGAS PEREIRA (AUTOR)

RECORRIDO: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO (RÉU)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pela parte autora em face da sentença que julgou extinto o pleito autoral, sem resolução de mérito, nos seguintes termos:

*Trata-se de ação ajuizada por **VALERIA CHAGAS PEREIRA** em face da **UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO**, por meio da qual requer, entre outros pedidos, a inclusão do auxílio-alimentação na base de cálculo do terço constitucional de férias e da Gratificação natalina.*

Dispensado o relatório nos termos do caput do art. 38 da Lei 9.099 de 1995. Fundamento e decido:

O CPC, sobre o interesse processual, assim dispõe:

Art. 17. Para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade.

O interesse processual subdivide-se em três aspectos: utilidade, adequação e necessidade.

No caso dos autos, inexistente utilidade no pedido formulado, pois a parte autora sequer efetuou requerimento administrativo.

A utilidade significa que o processo deve trazer proveito para a autora, isto é, deve representar um incremento em sua esfera jurídica.

Logo, observa-se um pedido administrativo dirigido diretamente ao Judiciário, a quem está vedada a pretendida análise e concessão, uma vez que isso representaria violação do princípio da separação dos Poderes. Nessa hipótese estaria o Poder Judiciário se imiscuindo na atividade administrativa de verificação e concessão.

"6. Como se sabe, o interesse em agir, ou interesse processual, é uma condição da ação com previsão legal expressa (CPC, arts. 3º; 4º; 267, VI; 295, III), que possui três aspectos: utilidade, adequação e necessidade. Sem a pretensão de examinar todas as nuances teóricas que envolvem o tema, exaustivamente explorado pela doutrina, sintetizo abaixo o entendimento corrente, apenas para maior clareza da exposição.

7. A utilidade significa que o processo deve trazer proveito para o autor, isto é, deve representar um

incremento em sua esfera jurídica. Assim, por exemplo, diz-se que não tem interesse em recorrer a parte que obteve provimento totalmente favorável. Em tal hipótese, eventual recurso não será conhecido, ou seja, não terá o mérito apreciado.

8. A adequação, por sua vez, traduz a correspondência entre o meio processual escolhido pelo demandante e a tutela jurisdicional pretendida. Caso não observada a idoneidade do meio para atingir o fim, não pode haver pronunciamento judicial de mérito, uma vez que o requerente carece de interesse na utilização daquela via processual para os objetivos almejados. Por exemplo: caso o autor pretenda demonstrar sua incapacidade para o trabalho por prova pericial, não poderá lançar mão de mandado de segurança, ação que inadmitte dilação probatória.

9. A necessidade, por fim, consiste na demonstração de que a atuação do Estado-Juiz é imprescindível para a satisfação da pretensão do autor. Nessa linha, uma pessoa que necessite de um medicamento não tem interesse em propor ação caso ele seja distribuído gratuitamente."

"11. Como se percebe, o interesse em agir é uma condição da ação essencialmente ligada aos princípios da economicidade e da eficiência. Partindo-se da premissa de que os recursos públicos são escassos, o que se traduz em limitações na estrutura e na força de trabalho do Poder Judiciário, é preciso racionalizar a demanda, de modo a não permitir o prosseguimento de processos que, de plano, revelem-se inúteis, inadequados ou desnecessários. Do contrário, o acúmulo de ações inviáveis poderia comprometer o bom funcionamento do sistema judiciário, inviabilizando a tutela efetiva das pretensões idôneas."

"18. As regras acima valem para pretensões de concessão original de outras vantagens jurídicas que, embora não constituam benefícios previdenciários, também dependem de uma postura ativa do interessado: é o caso, e.g., dos pedidos de averbação de tempo de serviço."

Esclareça-se que a ratio decidendi do julgado, sua holding, empolga uma lógica decisdional para várias outras soluções, como bem esclarece Luiz Guilherme Marinoni, em sua obra Precedentes Obrigatórios, 5ª. Edição, RT:

"Além disso, é importante deixar claro que a circunstância de o precedente, no direito brasileiro, ter natureza interpretativa não lhe retira a dignidade e a importância operacional, bem como a sua notável relevância em face da igualdade, da segurança jurídica e da otimização da administração da justiça." (pag. 185/186)

"Para que lei similar possa ser abrangida por precedente oriundo de decisão de (in)constitucionalidade, é preciso identificar a sua ratio decidendi ou, o que é o mesmo, atribuir eficácia vinculante aos seus motivos determinantes. Só há sentido em pensar em ratio decidendi ou em precedente obrigatório quando se almeja abarcar casos similares e não os casos já julgados, uma vez que estes, como é óbvio, já estão protegidos pela autoridade da coisa julgada material. O verdadeiro valor do precedente - seja como for ele - não está na parte dispositiva da decisão, mas na essência das razões apresentadas para justificá-la." (pag. 187)

"O que se espera de um precedente, ou seja, a sua capacidade de estabilizar a compreensão de questão jurídica e de assegurar previsibilidade e igualdade, não pode constituir privilégio das soluções definitivas dadas a cada um dos casos. Em princípio, todas as questões, envolvidas e presentes de uma ou outra maneira nos vários processos jurisdicionais, devem contar com os benefícios da teoria dos precedentes." (pag.188)

"A ratio decidendi não se relaciona com o resultado do recurso, mas com o fundamento que foi resolvido

para se chegar à solução do recurso." (pag. 189)

Impõe-se consignar, ainda, que prévio requerimento administrativo não viola o Princípio do Acesso ao Judiciário - não se confunde com exaurimento da via administrativa, o que não se está exigindo no caso concreto.

Frise-se, ainda, que o julgador está adstrito à recomendação do CNJ, posterior ao julgamento do STF, no sentido de exigir prova documental de requerimento prévio como antídoto para demandas abusivas a saber, verbis:

RECOMENDAÇÃO Nº 159 DE 23 DE OUTUBRO DE 2024

Lista exemplificativa de medidas judiciais a serem adotadas diante de casos concretos de litigância abusiva

10) notificação para apresentação de documentos que comprovem a tentativa de prévia solução administrativa, para fins de caracterização de pretensão resistida;

Importante lembrar, outrossim, que, na ADC 12 MC, de relatoria do Ministro Carlos Britto, o STF decidiu que as resoluções do CNJ ostentam status de ato normativo primário, no caso a Resolução CNJ nº 349/2020, que dá fundamento para a referida recomendação.

Isto posto, diante da ausência de interesse processual, JULGO EXTINTO O PROCESSO sem resolução do mérito, nos termos do art.485, VI e §3º, do CPC."

Sustenta a Recorrente que o STF, no julgamento do tema 350, estabeleceu que a exigência de prévio requerimento administrativo se restringe às demandas previdenciárias dirigidas ao INSS, não podendo ser estendida a outras matérias.

I - Do Direito:

O rito instituído pela Lei n.º 10.259/01 tem por princípios motrizes a simplicidade e a celeridade.

O sistema recursal dos Juizados é diferenciado e há previsão tão somente de recurso para as decisões que deferem medida cautelar no curso do processo. Disposição esta que tem interpretação reiterada no sentido de que cabe recurso tanto em face das decisões que deferem como em face das que indeferem medida cautelar e/ou antecipação de tutela. Neste sentido, inclusive, veja-se o Enunciado nº 3, destas Turmas Recusais:

"Somente caberá Recurso de Decisão do deferimento ou indeferimento de liminar."

Excetuadas as mencionadas decisões, só será admitido recurso de sentença definitiva, art. 5º, da Lei nº 10.259/01.

Disposição esta que comporta apenas a exceção no tocante às decisões extintivas, sem apreciação de mérito que possam importar negativa de jurisdição, como por exemplo, incompetência, litispendência e etc. Neste sentido, enunciado 18 destas Turmas:

"Não cabe recurso de sentença que não aprecia o mérito em sede de Juizado Especial Federal (art. 5º da Lei 10.259/2001), salvo quando o seu não conhecimento acarretar negativa de jurisdição".

Ressalvada a hipótese de negativa de jurisdição, não há recurso em face das sentenças extintivas sem apreciação do mérito.

II - Do caso concreto:

No caso em tela, a extinção, sem apreciação do mérito, não se fundamentou em incompetência do Juízo, coisa julgada ou litispendência, hipóteses que em geral podem implicar em negativa de jurisdição, em razão das regras de prevenção. Mas, sim, em decorrência de falta de cumprimento de decisão judicial, não tendo a Autora apresentado prévio requerimento administrativo, a fim de configurar o conflito de interesses, isto é, a lide.

Pretende a Autora a inclusão do auxílio alimentação na base de cálculo da gratificação natalina e do terço constitucional de férias.

Pois bem.

O Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, fixou a tese no sentido da inexistência de prévio requerimento administrativo quando o entendimento da Administração for notório e reiteradamente contrário ao requerimento do segurado:

"Ementa: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E INTERESSE EM AGIR. 1. A instituição de condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com o art. 5º, XXXV, da Constituição. Para se caracterizar a presença de interesse em agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo. 2. A concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise. É bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio requerimento não se confunde com o esgotamento das vias administrativas. 3. A exigência de prévio requerimento administrativo não deve prevalecer quando o entendimento da Administração for notório e reiteradamente contrário à postulação do segurado. 4. Na hipótese de pretensão de revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício anteriormente concedido, considerando que o INSS tem o dever legal de conceder a prestação mais vantajosa possível, o pedido poderá ser formulado diretamente em juízo - salvo se depender da análise de matéria de fato ainda não levada ao conhecimento da Administração -, uma vez que, nesses casos, a conduta do INSS já configura o não acolhimento ao menos tácito da pretensão. 5. Tendo em vista a prolongada oscilação jurisprudencial na matéria, inclusive no Supremo Tribunal Federal, deve-se estabelecer uma fórmula de transição para lidar com as ações em curso, nos termos a seguir expostos. 6. Quanto às ações ajuizadas até a conclusão do presente julgamento (03.09.2014), sem que tenha havido prévio requerimento administrativo nas hipóteses em que exigível, será observado o seguinte: (i) caso a ação tenha sido ajuizada no âmbito de Juizado Itinerante, a ausência de anterior pedido administrativo não deverá implicar a extinção do feito; (ii) caso o INSS já tenha apresentado contestação de mérito, está caracterizado o interesse em agir pela resistência à pretensão; (iii) as demais ações que não se enquadrem nos itens (i) e (ii) ficarão sobrestadas, observando-se a sistemática a seguir. 7. Nas ações sobrestadas, o autor será intimado a dar entrada no pedido administrativo em 30 dias, sob pena de extinção do processo. Comprovada a postulação administrativa, o INSS será intimado a se manifestar acerca do pedido em até 90 dias, prazo dentro do qual a Autarquia deverá colher todas as provas eventualmente necessárias e proferir decisão. Se o pedido for acolhido administrativamente ou não puder ter o seu mérito analisado devido a razões imputáveis ao próprio requerente, extingue-se a ação. Do contrário, estará caracterizado o interesse em agir e o feito deverá prosseguir. 8. Em todos os casos acima - itens (i), (ii) e (iii) -, tanto a análise administrativa quanto a judicial deverão levar

em conta a data do início da ação como data de entrada do requerimento, para todos os efeitos legais. 9. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, reformando-se o acórdão recorrido para determinar a baixa dos autos ao juiz de primeiro grau, o qual deverá intimar a autora - que alega ser trabalhadora rural informal - a dar entrada no pedido administrativo em 30 dias, sob pena de extinção. Comprovada a postulação administrativa, o INSS será intimado para que, em 90 dias, colha as provas necessárias e profira decisão administrativa, considerando como data de entrada do requerimento a data do início da ação, para todos os efeitos legais. O resultado será comunicado ao juiz, que apreciará a subsistência ou não do interesse em agir. (RE 631240, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 03/09/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-220 DIVULG 07-11-2014 PUBLIC 10-11-2014)

Observa-se que o entendimento da administração é contrário ao pleito autoral. Tanto é assim que o tema está pendente de julgamento pela TNU (tema 364), em representativo de controvérsia.

Desta forma, entendo configurada a negativa de jurisdição.

ISTO POSTO, nos termos da fundamentação supra, **voto no sentido de CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO para reformar a sentença, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem para o regular prosseguimento do feito.** Sem condenação em honorários advocatícios, tendo em vista tratar-se de recorrente vencedor. Publique-se. Após, certificado o trânsito em julgado, dê-se baixa à origem.